

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وترايب

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Etranger.....	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro..	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne.....	0 D. 100
---------------	----------

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

	Pages
LOIS	
LOI N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du Budget Ordinaire pour la gestion 1960 (9 mois)...	413
DECRETS ET ARRETES	
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE	
ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), relatif à la nomenclature des produits monopolisés.....	421
SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE	
DECRET N° 60-98 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant organisation de l'Université de Tunis.....	426

LOIS

Loi N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du Budget Ordinaire pour la Gestion 1960 (9 mois) ⁽¹⁾.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER. — Est et demeure autorisée, pour la gestion 1960 (9 mois) la perception, au profit du Budget de

(1) Travaux préparatoires :

Projet de loi N° 60-1-1;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans ses séances des 23, 24 et 31 mars 1960 (25, 26 ramadan et 3 chaoual 1379).

l'Etat, de divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au tableau « A » ci-annexé, d'un montant total de Dinars 40.085.190.

ART. 2. — Est et demeure autorisée, pour la gestion 1960 (9 mois) la perception, au profit des budgets annexes, des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au tableau « B » ci-annexé, d'un montant total de Dinars 10.996.070.

ART. 3. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses ordinaires de l'Etat pour la gestion 1960 (9 mois) est fixé à Dinars 40.085.190.

Ces crédits sont répartis, par partie et par chapitre, conformément au tableau « C » ci-annexé.

La répartition par article de ces crédits sera effectuée par décrets.

ART. 4. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses ordinaires des services de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dotés d'un budget annexe pour la gestion 1960 (9 mois) est fixé à Dinars 10.996.070.

Ces crédits sont répartis, par partie et par chapitre, conformément au tableau « D » ci-annexé.

La répartition par article de ces crédits sera effectuée par décrets.

ART. 5. — Les recettes et les dépenses des Etablissements Publics dont le budget est rattaché, pour ordre, au Budget de l'Etat, sont fixées pour la gestion 1960 (9 mois) conformément au tableau « E » ci-annexé.

La répartition par article des recettes et des dépenses des Etablissements Publics visés par le présent article, sera effectuée par le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 6. — La sous-répartition à l'intérieur de chaque article, par paragraphes et sous-paragraphes, des crédits visés

aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sera effectuée par décision du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

ART. 7. — Il est interdit aux Chefs d'Administration et aux Ordonnateurs de prendre des mesures nouvelles autorisant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits des tableaux « C », « D » et « E » ci-annexés, qui ne résulteraient pas de l'application des lois, décrets et règlements antérieurs.

Les Chefs d'Administration et les Ordonnateurs seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Impôt de la Patente

ART. 8. — L'article 11, paragraphe I de la loi N° 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377), portant fixation du

budget ordinaire pour la gestion 1958-59, est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le droit proportionnel de patente dû par les sociétés visées à l'article 36 bis du Code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, est majoré d'un décime supplémentaire à compter du 1^{er} janvier 1960 ».

Droit de consommation sur les carburants

ART. 9. — Le tableau repris à l'article premier du décret du 22 juin 1956 (13 doul kaada 1375), instituant une surtaxe au droit de consommation sur les carburants, tel qu'il a été modifié par la loi N° 59-115 du 28 septembre 1959 (25 rabia I 1379), est modifié conformément aux indications ci-après :

NUMERO DU TARIF	DESIGNATION DES PRODUITS	UNITE SUR LAQUELLE porte la surtaxe	TAUX DE LA SURTAXE
Ex. 27-10 A-B	Essences de pétrole, à l'exception des essences distillant en totalité entre 60° et 80° C et ayant une densité maximum de 0,690 à 15° C.....	Hectolitre	2 D, 400
Ex. 27-10 C-D	White-spirit, à l'exception du white-spirit destiné à des usages industriels et dénaturé dans les conditions fixées par l'Administration aux frais de l'importateur..... Le reste sans changement.	Hectolitre	2 D, 400

Taxe de protection des brevets d'invention, dessins et modèles industriels

ART. 10. — La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 26 décembre 1883 (22 rabia II 1306), telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par l'article 30 de l'arrêté du 4 mars 1953 (17 djoumada II 1372), est à nouveau modifiée comme suit :

« Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de 2 D, 500 dans la forme déterminée par l'article 7 ».

Droits d'armement et de congé

ART. 11. — Les droits d'armement et de congé prévus aux articles 2 et 27 du décret du 15 décembre 1906 (28 chaoual 1324) sur la police de la navigation, tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu par l'article 56 du décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374) sont portés aux taux ci-après :

Droits d'armement

Pour tous navires (à leur mise en service)

De 0 à 1 tonneau de jauge brute.....	0 D, 200
De 1 à 2 tonneaux de jauge brute.....	0 D, 300
De 2 à 3 —	0 D, 500
De 3 à 5 —	1 D, 000
De 5 à 10 —	2 D, 000
De 10 à 20 —	3 D, 000
De 20 à 50 —	5 D, 000
De 50 à 100 —	10 D, 000
Par fraction de 100 tonneaux, au-dessus de 100.	1 D, 000

Droits de congé

1° Pour tous les navires de pêche et de commerce (par congé et par an)

De 0 à 1 tonneau de jauge brute.....	0 D, 200
De 1 à 2 tonneaux de jauge brute.....	0 D, 300
De 2 à 3 —	0 D, 400
De 3 à 5 —	0 D, 600
De 5 à 10 —	1 D, 000

De 10 à 20 —	2 D, 000
De 20 à 50 —	3 D, 000
De 50 à 100 —	5 D, 000
Par fraction de 100 tonneaux, au-dessus de 100.	0 D, 500

2° Pour tous les navires de plaisance (par congé et par an)

De 0 à 1 tonneau de jauge brute.....	1 D, 000
De 1 à 2 tonneaux de jauge brute.....	2 D, 000
De 2 à 3 —	3 D, 000
De 3 à 5 —	4 D, 000
De 5 à 10 —	5 D, 000
De 10 à 20 —	10 D, 000
De 20 à 50 —	15 D, 000
De 50 à 100 —	20 D, 000
Par fraction de 100 tonneaux, au-dessus de 100.	1 D, 000

Les deux taxes susvisées sont réduites de 50 % pour les bateaux à propulsion non mécanique.

Droits de statistique et de surveillance

ART. 12. — Les droits de statistique et de surveillance, prévus par l'article 2 du décret du 22 juillet 1924 (12 doul hidja 1342), tels qu'ils ont été modifiés en dernier lieu par l'article 57 du décret du 31 mars 1955 (7 chaabane 1374), sont portés aux taux ci-après :

Pour tous les navires, par an

De 0 à 1 tonneau de jauge brute.....	0 D, 300
De 1 à 2 tonneaux de jauge brute.....	0 D, 400
De 2 à 3 —	0 D, 500
De 3 à 5 —	0 D, 700
De 5 à 10 —	1 D, 000
De 10 à 20 —	2 D, 000
De 20 à 50 —	3 D, 000
De 50 à 100 —	5 D, 000
Par fraction de 100 tonneaux, au-dessus de 100.	0 D, 500

Les droits de statistique et de surveillance sont réduits de 50 % pour les bateaux à propulsion non mécanique.

Contribution exceptionnelle à la Défense Nationale

ART. 13. — Les dispositions relatives à la Contribution Exceptionnelle à la Défense Nationale, instituée par la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du Budget Ordinaire pour la gestion 1959-60, sont reconduites pour la gestion 1960 dans les mêmes conditions d'assiette, de taux et de recouvrement en ce qui concerne les impôts, droits et taxes énumérés à l'article 10 de la loi précitée.

Est reconduite également, pour la période du 1^{er} avril au 31 décembre 1960, la majoration instituée sur le prix des produits monopolisés dans les conditions fixées à l'article 10 sus-visé.

Le produit de cette contribution sera encaissé au profit du « Fonds de la Défense Nationale ».

CHAPITRE III**DISPOSITIONS SPECIALES****OCTROI DE LA GARANTIE DE L'ETAT**

ART. 14. — Le montant total, dans la limite duquel le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce est autorisé à accorder la garantie du Trésor Tunisien, en vertu des textes et conventions en vigueur, est fixé pour la gestion 1960 (9 mois) à 9 millions de Dinars.

Etablissements publics

*Collège Moyen d'Agriculture de Bouchrik
et Collège Moyen d'Agriculture de Sidi-Tabet*

ART. 15. — Les Collèges Moyens d'Agriculture de Bouchrik et de Sidi Tabet, relevant du Secrétariat d'Etat à l'Agric-

culture, constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et d'un budget rattaché, pour ordre, au budget de l'Etat.

*Université de Tunis,
Ecole Normale Supérieure
et Ecole Normale d'Instituteurs de Monastir*

ART. 16. — L'Université de Tunis, l'Ecole Normale Supérieure de Tunis et l'Ecole Normale d'Instituteurs de Monastir, relevant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et d'un budget rattaché, pour ordre, au budget de l'Etat.

*Hôpital Auxiliaire de Tozeur
et Hôpital Régional de Kasserine*

ART. 17. — L'Hôpital régional de Tozeur est transformé en hôpital auxiliaire.

L'Hôpital régional de Kasserine, relevant du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, constitue un établissement public doté de la personnalité civile et d'un budget rattaché, pour ordre, au budget de l'Etat.

ART. 18. — La présente loi prend effet, à compter du 1^{er} avril 1960, à l'exception de l'article 8, dont l'entrée en vigueur est fixée conformément aux dispositions du dit article.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 31 mars 1960 (3 chaoual 1379).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

GESTION 1960 (9 mois)

Tableau A. — RECETTES
TITRE I. — RESSOURCES ORDINAIRES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS DINARS
BUDGET GENERAL DE L'ETAT		
CHAPITRE PREMIER. — IMPOTS DIRECTS		
SECTION I. — Impôts sur les revenus réels		
1	Contribution Personnelle d'Etat.....	1.312.000
2	Impôts sur les traitements et salaires.....	1.200.000
	Patentes :	
	Droit fixe :	
3	— patentés forfaitaires.....	250.000
4	— autres patentés.....	80.000
	Sociétés :	
5	— droit proportionnel.....	502.000
6	— acomptes.....	982.000
	Autres patentés :	
7	— droit proportionnel.....	260.000
8	— acomptes.....	550.000
	Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales :	
9	Droit fixe.....	15.000
10	Droit proportionnel.....	65.000
11	Acomptes.....	130.000
12	Impôt sur les revenus des valeurs mobilières.....	400.000
	TOTAUX de la Section I.....	5.746.000
SECTION II. — Impôts sur les revenus forfaitaires		
13	Impôt sur les olives.....	50.000
14	Canoun des palmiers.....	45.000
15	Canoun des arbres fruitiers.....	180.000
16	Impôt sur la vigne.....	360.000
17	Impôt sur les céréales.....	650.000
18	Impôt sur les cultures maraîchères.....	30.000
19	Khodor de Djerba.....	2.000
20	Impôt sur le bétail.....	180.000
21	Impôt sur l'alfa.....	60.000
	TOTAUX de la Section II.....	1.557.000
	Report de la Section I.....	5.746.000
	TOTAUX du Chapitre I^{er}.....	7.303.000
CHAPITRE II. — IMPOTS INDIRECTS		
SECTION I. — Droits sur les produits et les transports		
22	Droit de consommation sur l'alcool.....	380.000
23	Droit de consommation sur les épices.....	600.000
24	Droit de consommation sur les savons et parfumerie.....	10.000
25	Droit sur les explosifs.....	28.000
26	Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent.....	45.000
27	Droit sur les chambres à air et pneumatiques.....	180.000
28	Droit de consommation sur les essences et huiles.....	4.410.000
29	Impôt sur le prix des transports ferroviaires : — Réseau S.N.C.F.T. — S.N.C.F.T. (branches électricité)..... — Réseau Sfax-Gafsa.....	127.000
30	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles.....	40.000
31	Redevance sur les transports.....	315.000
	TOTAUX de la Section I.....	6.135.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
		DINARS
	SECTION II. — Droits de douane	
32	Taxe de formalités douanières à l'importation	860.000
33	Droits de douane à l'importation	4.000.000
34	Taxe de formalités douanières à l'exportation	520.000
35	Surtaxe exceptionnelle de 10 % sur les ferrailles	12.000
36	Taxe sur les exportations de cuirs, peaux brutes ou chaulées	40.000
	TOTAUX de la Section II	5.432.000
	SECTION III. — Droits sur les actes et les transactions (Enregistrement)	
37	Droits de timbre	620.000
38	Droits sur les mutations	670.000
39	Autres droits d'enregistrement	510.000
40	Taxe unique sur les assurances	130.000
	TOTAUX de la Section III	1.930.000
	SECTION IV. — Taxes sur le chiffre d'affaires	
41	Taxe à la production : régime importation	5.840.000
42	Taxe à la production : régime exportation	120.000
43	Taxe à la production : régime intérieur	2.000.000
44	Taxe de consommation : régime importation	825.000
45	Taxe de consommation : régime intérieur	260.000
46	Taxe sur les prestations de services	630.000
47	Forfaits contractuels	9.000
48	Patentés forfaitaires	10.000
	TOTAUX de la Section IV	9.694.000
	SECTION V. — Monopoles fiscaux	
49	Versement du Budget annexe des Monopoles	6.470.700
	TOTAUX de la Section I	6.135.000
	TOTAUX de la Section II	5.432.000
	TOTAUX de la Section III	1.930.000
	TOTAUX de la Section IV	9.694.000
	TOTAUX de la Section V	6.470.700
	TOTAUX du Chapitre II	29.661.700
	CHAPITRE III. — AUTRES DROITS, TAXES OU PRELEVEMENTS DIVERS	
50	Taxes d'inspection et de contrôle à l'exportation	22.000
51	Taxe sur les formalités en matière de mines	22.000
52	Taxe de vérification des poids et mesures	6.000
53	Taxe de visite des pharmacies, drogueries et laboratoires d'analyses médicales	4.000
54	Taxe de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et taxe de vérification des appareils à vapeur	6.000
55	Taxe pour formalités administratives perçues par voie de timbre spécial	110.000
56	Taxe de l'immatriculation foncière et des lotissements	7.000
57	Licences des débits de boissons	15.000
58	Brevets d'invention, dessins et modèles industriels, marques de fabriques : taxe de protection	4.000
59	Taxe d'inscription sur le registre du commerce	5.000
60	Droits sanitaires vétérinaires	2.000
61	Droits de reconnaissance à l'arrivée et de navigation	20.000
62	Droits sanitaires	1.000
63	Droits de chancellerie	8.000
64	Retenues sur les remises des débiteurs de produits monopolisés, amendes disciplinaires in- fligées aux débiteurs	310.000
65	Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale	120.000
66	Recouvrements arriérés d'impôts supprimés	40.000
	TOTAUX du Chapitre III	702.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS DINARS
CHAPITRE IV. — PRODUITS DU DOMAINE		
67	Redevances pour occupation du Domaine public.....	7.000
68	Produits de la vente des fruits et récoltes.....	7.000
69	Loyers.....	60.000
70	Produits de la vente des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées.....	50.000
71	Produit de la vente des immeubles domaniaux.....	10.000
72	Produits de la vente des meubles réformés de l'Etat.....	22.000
73	Autres produits domaniaux.....	9.000
TOTAUX du Chapitre IV.....		165.000
CHAPITRE V. — PRODUITS DES CONCESSIONS DES FORETS DES EXPLOITATIONS ECONOMIQUES ET DES SERVICES PAYANTS DE L'ETAT		
74	Recettes de la Station Océanographique de Salammbô.....	900
75	Produits des pêcheries concédées et des licences de pêches.....	9.000
76	Produits des chemins de fer concédés.....	3.300
77	Produits des mines, carrières et salines.....	22.500
78	Produits des forêts.....	285.000
79	Pattachement au Budget général de l'Etat de la Régie économique des ports.....	1.000
80	Pattachement au Budget général de l'Etat des autres Régies économiques et des Régies co- intéressées.....	75.000
81	Bénéfices de Trésorerie, intérêts et revenus divers.....	150.000
82	Recettes provenant des cours payants donnés au Conservatoire de Musique.....	"
83	Produit des locations de livres de bibliothèques publiques.....	1.500
84	Produits de la vente des copies de plans.....	5.000
85	Versement au Trésor du montant des travaux topographiques à la charge des requérants...	2.000
86	Produits des Laboratoires de l'Etat.....	1.350
TOTAUX du Chapitre V.....		556.550
CHAPITRE VI. — PRODUITS DIVERS		
SECTION I. — Droits régaliens		
87	Redevances à la charge de sociétés pétrolières.....	150.000
88	Taxes des ports aériens.....	37.500
89	Bénéfice de la frappe des monnaies divisionnaires.....	"
90	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les Tribunaux.....	70.000
91	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par l'autorité administrative.....	4.500
92	Autres sommes attribuées à l'Etat par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéan- ce ou de la prescription.....	50.000
93	Produit du travail des détenus.....	2.250
TOTAUX de la Section I.....		314.250

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS DINARS
SECTION II. — Recettes en atténuation de dépenses et recettes accidentelles		
94	Reversements de fonds sur les dépenses des divers Services.....	300.000
95	Frais d'administration, de régie et de perception pour le compte de tiers.....	112.500
96	Remboursement par les concessionnaires de pêcheries, thonaires, salines, marchands en gros d'alcool, etc., des frais de surveillance exercée par les agents des régies financières et redevance pour poinçonnage des appareils distillatoires.....	1.120
97	Contribution du fonds des accidents du travail institué par l'article 100 de la loi N° 57-13 du 11 décembre 1957 à la rémunération du personnel chargé de leur gestion.....	5.450
98	Remboursement des frais de contrôle et de surveillance des chemins de fer.....	620
99	Participation des collectivités aux dépenses d'emprunts contractés pour leur compte par l'Etat.....	600.000
100	Remises encaissées au titre du crédit d'enlèvement.....	10.500
101	Remises encaissées au titre du crédit des droits.....	12.000
102	Versement au Budget Général du produit non employé des redevances perçues par la Caisse de Compensation sur certains hydrocarbures.....	337.500
103	Recettes accidentelles à divers titres.....	3.000
104	Prélèvements sur les Réserves du Trésor.....	»
105	Report à la gestion courante des crédits du Titre I non employés au cours des gestions an- térieures.....	»
TOTAUX de la Section II.....		1.382.690
Report de la Section I.....		314.250
TOTAUX du Chapitre VI.....		1.696.940

RECAPITULATION

CHAPITRE I ^{er} . — Impôts directs.....	7.303.000
CHAPITRE II. — Impôts indirects.....	29.661.700
CHAPITRE III. — Autres droits, taxes ou prélèvements divers.....	702.000
CHAPITRE IV. — Produits du Domaine.....	165.000
CHAPITRE V. — Produits de concessions, etc.....	556.550
CHAPITRE VI. — Produits divers.....	1.696.940
TOTAL du Titre I ^{er} : « Ressources ordinaires ».....	40.085.190

GESTION 1960 (9 mois)

Tableau B. — BUDGETS ANNEXES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS DINARS
I. — BUDGET ANNEXE DES P.T.T.		
Section I. — Recettes postales		
1	Postes.....	525.000
2	Colis postaux.....	82.500
Section II. — Recettes des Services financiers		
3	Articles d'argent.....	75.000
4	Comptes courants postaux.....	6.000
Section III. — Recettes des télécommunications		
5	Recettes télégraphiques.....	165.000
6	Recettes téléphoniques.....	1.270.000
7	Recettes télélectylographiques.....	90.000
Section IV. — Recettes en atténuation des dépenses et subvention d'équilibre		
8	Versement forfaitaire de l'Etat pour la couverture des frais d'affranchissement des correspondances administratives de toute nature circulant en franchise, ainsi que des frais assumés par le Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones pour le paiement des dépenses publiques et le fonctionnement du service des chèques postaux.....	112.500
9	Produit de la taxe perçue sur les postes récepteurs de radiodiffusion et télévision.....	121.500
Section V. — Recettes diverses		
10 ^e	Autres recettes diverses.....	11.080
TOTAL.....		2.458.580
II. — BUDGET ANNEXE DES MONOPOLES		
Section I. — Recettes d'exploitation proprement dites		
1	Produit de la vente en Tunisie et à l'exportation des tabacs fabriqués, allumettes, poudres à feu, cartes à jouer et quinine.....	8.073.370
2	Produit de la vente à l'exportation de tabacs en feuilles tunisiens.....	"
Section II. — Recettes diverses		
3	Produit des ventes de déchets, emballages récupérables, matières premières autres que tabacs en feuilles tunisiens ou matières consommables devenues sans utilisation et autres recettes diverses.....	3.300
Section III. — Prélèvement sur le fonds de réserve		
4	Prélèvement sur le fonds de réserve.....	"
TOTAL.....		8.076.670
III. — BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION TUNISIENNE		
1	Taxe perçue sur les postes récepteurs de la Radiodiffusion Télévision tunisienne.....	112.500
2	Rémunération de services rendus.....	16.500
3	Subvention d'équilibre versée par le Budget général de l'Etat.....	315.320
4	Dons, legs, subventions et recettes diverses.....	1.500
5	Produit de la vente de la revue « El Idhâa ».....	15.000
TOTAL.....		460.820
TOTAL des recettes des Budgets annexes.....		10.996.070

GESTION 1960 (9 mois)

Tableau C. — BUDGET DES DEPENSES

NUMEROS des CHAPITRES	DESIGNATION DES CHAPITRES	1 ^{re} PARTIE Dépenses de souveraineté	2 ^e PARTIE Dépenses afférentes à la Dette de l'Etat	3 ^e PARTIE Dépenses de Personnel et de Matériel nécessaires au fonction- nement des Services	4 ^e PARTIE Dépenses résultant de l'intervention de l'Etat en matière économique, sociale et culturelle	TOTAL
I	Assemblée Nationale.....	138.540	"	40.430	"	178.970
II	Secrétariat d'Etat à la Présidence :					
	Section I. — Présidence de la République.....	128.100	"	59.900	24.000	212.000
	Section II. — Administration Centrale.....	6.435	"	344.990	20.675	372.100
	Section III. — Direction de la Jeunesse et des Sports.....	"	"	116.380	111.530	227.910
	Section IV. — Direction du Plan.....	"	"	220.550	"	220.550
	Total du Chapitre II.....	134.535	"	741.820	156.205	1.032.560
III	Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.....	4.910	"	699.960	94.230	799.100
IV	Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale.....	3.655.730	"	62.270	"	3.718.000
V	Secrétariat d'Etat à la Justice.....	7.195	"	1.143.015	40.160	1.190.370
VI	Secrétariat d'Etat à l'Intérieur.....	4.965	"	4.672.305	46.700	4.723.970
VII	Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce.....	5.460	4.097.650	1.705.480	3.284.050	9.092.640
VIII	Secrétariat d'Etat à l'Industrie et aux Transports.....	6.420	"	1.087.590	134.930	1.228.940
IX	Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	5.950	"	1.462.070	449.970	1.917.990
X	Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Ha- bitat.....	5.710	151.820	941.190	1.764.250	2.862.970
XI	Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.....	5.960	"	5.726.440	2.037.200	7.769.600
XII	Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	5.970	"	751.850	4.085.430	4.843.250
XIII	Secrétariat d'Etat à l'Information.....	5.840	"	211.380	9.610	226.830
XIV	Dépenses imprévues.....	500.000	"	"	"	500.000
	Total.....	4.487.185	4.249.470	19.245.800	12.102.735	40.085.190

GESTION 1960 (9 mois)

Tableau D. — DEPENSES DES BUDGETS ANNEXES

DESIGNATION DES BUDGETS ANNEXES	1 ^{re} PARTIE Dépenses de souveraineté	2 ^e PARTIE Dépenses afférentes à la Dette de l'Etat	3 ^e PARTIE Dépenses de Personnel et de Matériel nécessaires au fonction- nement des Services	4 ^e PARTIE Dépenses résultant de l'intervention de l'Etat en matière économique, sociale et culturelle	TOTAL
Budget Annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones.....	6.010	"	1.616.780	835.790	2.458.580
Budget Annexe des Monopoles.....	"	"	382.820	7.693.850	8.076.670
Budget Annexe de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.....	"	"	431.570	29.250	460.820
Total.....	6.010	"	2.431.170	8.558.890	10.996.070

GESTION 1960 (9 mois)

Tableau E. — BUDGETS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	MONTANT DES ÉVALUATIONS	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE		
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.....	88.870	88.870
Ecole Nationale d'Administration.....	20.675	20.675
SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR		
Pénitencier agricole du Djebel-Djougar.....	33.430	33.430
SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES ET AU COMMERCE		
Office de Gestion du Fonds des Terres Domaniales.....	5.570	5.570
Caisse Nationale des Retraites.....	1.544.730	1.544.730
Caisse de Prévoyance Sociale.....	121.500	121.500
SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AUX TRANSPORTS		
Office National du Tourisme.....	108.000	108.000
Régie des ports de commerce.....	886.570	886.570
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE		
Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis.....	92.290	92.290
Ecole d'Agriculture Sidi-Naceur de Moghrane.....	69.950	69.950
Service Botanique et Agronomique.....	61.960	61.960
Institut Arloing.....	12.580	12.580
Etablissement d'Elevage de Sidi Tabet et Ebba-Ksour.....	85.690	85.690
Service des Haras de Tunisie.....	31.860	31.860
Collège Moyen d'Agriculture de Bouchrik.....	33.270	33.270
Collège Moyen d'Agriculture de Sidi Tabet.....	50.720	50.720
Régie des distributions d'eau.....	1.036.550	1.036.550
SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE		
Université Ezzitouna.....	33.450	33.450
Institut des Hautes Etudes de Tunis.....	111.740	111.740
Ecole Normale Supérieure.....	178.810	178.810
Institut National d'Archéologie.....	65.160	65.160
Musée du Bardo.....	35.220	35.220
Collège Sadiki de Tunis.....	124.340	124.340
Collège Sadiki de Khaznadar.....	133.380	133.380
Lycée de Garçons de Sfax.....	154.110	154.110
Lycée de Garçons de Sousse.....	177.670	177.670
Lycée Alaoui.....	120.830	120.830
Collège de Jeunes Filles de Montfleury.....	46.850	46.850
Collège de Jeunes Filles de la rue du Pacha.....	63.840	63.840
Collège de Jeunes Filles de Radès.....	73.420	73.420
Collège Technique National.....	180.200	180.200
Collège Technique de Sousse.....	78.010	78.010
Collège Technique de Sfax.....	83.890	83.890
Centre d'Education Professionnelle Surveillée de Gammarth.....	70.950	70.950
Ecole Normale d'Instituteurs de Tunis.....	152.940	152.940
Ecole Normale d'Institutrices de Tunis.....	91.950	91.950
Collège Ibn Sharaf à Tunis.....	68.820	68.820
Ecole Normale d'Instituteurs de Monastir.....	35.990	35.990
A reporter.....	6.365.785	6.365.785

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	MONTANT DES ÉVALUATIONS	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
<i>Reports</i>	6.365.785	6.365.785
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES		
Hôpital Charles Nicolle.....	485.200	485.200
Hôpital Habib Thameur.....	292.940	292.940
Hôpital Aziza Othmana.....	240.900	240.900
Hôpital Ernest Conseil.....	265.610	265.610
Hôpital Razi la Manouba.....	282.680	282.680
Hôpital Farhat Hached à Sousse.....	318.100	318.100
Hôpital Hédi Chaker à Sfax.....	312.860	312.860
Hôpital Régional M'Hamed Bourguiba du Kef.....	110.880	110.880
Hôpital Régional de Béja.....	121.070	121.070
Hôpital Aboul Kacem Chebbi du Bardo.....	113.460	113.460
Hôpital Régional de Kairouan.....	90.790	90.790
Hôpital Régional de Gabès.....	117.980	117.980
Hôpital Régional de Kasserine.....	21.280	21.280
Hôpital Régional de Gafsa.....	84.260	84.260
Hôpital Régional de Souk-el-Arba.....	57.840	57.840
Hôpital Régional de Bizerte.....	107.820	107.820
Hôpital Régional de Nabeul.....	88.260	88.260
Hôpital Régional de Médenine.....	49.260	49.260
Foyer d'Enfants Salaheddine Bouchoucha.....	66.110	66.110
Centre Pneumophtisiologique de l'Ariana.....	104.440	104.440
Institut Pasteur.....	125.470	125.470
Pharmacie Centrale Tunisienne.....	65.560	65.560
TOTAL	9.888.555	9.888.555

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES
ET AU COMMERCE

PRODUITS MONOPOLISES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce du
31 mars 1960 (3 chaoual 1379), relatif à la nomenclature
des produits monopolisés.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Vu l'article 1^{er} du décret du 16 octobre 1947 (1^{er} doul hidja 1366),
relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits
monopolisés;

Vu la loi N° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), et notam-

ment son article 10, instituant une contribution exceptionnelle à la
Défense Nationale;

Vu la loi N° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation
du Budget Ordinaire pour la gestion 1960 (9 mois),

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Les prix de vente aux consomma-
teurs des produits monopolisés sont fixés, à partir du
1^{er} avril 1960, conformément à la nomenclature générale
annexée au présent arrêté.

Tunis, le 31 mars 1960.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

ARMED MESTIRI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

NOMENCLATURE GENERALE DES PRODUITS MONOPOLISES AU 1^{er} AVRIL 1960

PRODUITS	N° de la Nomenclature	UNITE DE VENTE	VALEUR du produit monopolisé (en millimes)	CONTRIBUTION exceptionnelle à la Défense Nationale	PRIX de vente aux consommateurs (en millimes)
			Millimes	Millimes	Millimes
1. — Produits tunisiens					
a) Scaferlatis					
Scaferlatis Troupe	010	Paquet de 25 grammes.	35	5	40
— R.T.O.	020	— —	75	10	85
— Pipe	026	— —	90	10	100
b) Cigarettes					
Troupe	100	Paquet de 20 cigarettes.	35	5	40
El Jaich	100 ^{bis}	— —	35	5	40
Boussetta	102	— —	65	5	70
Surfines	120	— —	75	5	80
Cristal	121	— —	90	10	100
Brasil	122	— —	85	10	95
Surfines filtre	124	— —	90	10	100
Surfines extra	125	— —	90	10	100
El Manar	126	— —	90	10	100
El Khadra	127	— —	90	10	100
20 Mars	128	— —	120	10	130
Supérieures	140	— —	90	10	100
Constellation	142	— —	105	10	115
Amirauté	145	— —	130	10	140
Ambre	146	— —	135	10	145
El Habib	151	— —	95	10	105
Luxe	155	— —	95	10	105
c) Cigares					
Maltais	401	Le cigare.	27	5	32
Régence	404	—	50	5	55
Mexico	408	—	55	5	60
Cigarillos	412	Paquet de 20 cigarillos.	180	10	190
Palmeira	413	— de 10 —	110	10	120
Flamenco	414	— de 10 —	110	10	120
d) Produits spéciaux					
Tombac	500	Paquet de 25 grammes.	60	10	70
Neffa Souffi	513	Etui de 10 grammes.	16	2	18
Nicotine (extrait à 0 k. 250)	530	Le bidon de 1 litre.	360		360

PRODUITS	N° de la Nomenclature	UNITE DE VENTE	VALEUR du produit monopolisé (en millimes)	CONTRIBUTION exceptionnelle à la Défense Nationale	PRIX de vente aux consommateurs (en millimes)
			Millimes	Millimes	Millimes

II. — Produits de provenance étrangère

a) *Scaferlatis*

Caporal ordinaire	030	Paquet de 40 grammes.	135	10	145
Saint Claude	031	— — —	175	10	185
Craven Mixture	040	Boîte de 50 grammes.	300	10	310
Dunhills Mixture	041	— — —	350	10	360
Abdulla Mixture	042	— — —	350	10	360
Raleigh Mixture	061 ^{bis}	— — —	330	10	340
Prince Albert	062	Paquet de 50 grammes.	260	10	270
Amsterdamer	070	— de 40 —	210	10	220
Prestige Mixture	080	— de 50 —	220	10	230

b) *Cigarettes*

Gauloises C.O.	180	Paquet de 20 cigarettes.	115	10	125
Gauloises Disque Bleu	182	— — —	125	10	135
Gitane C.O.	183	Etui-carton de 20 cigarettes.	140	10	150
Celliques	185	Paquet de 20 cigarettes.	140	10	150
Air France	188	— — —	150	10	160
Serraglio	221	Etui-carton de 10 cigarettes.	115	10	125
Nazionali	222	Paquet de 20 cigarettes.	120	10	130
Craven « A »	240	Etui-carton de 20 cigarettes.	220	10	230
Abdulla	242	— — —	210	10	220
Coctail Virginia	246	Boîte-carton de 20 cigarettes	430	10	440
Black Russian	247	— de 25 —	430	10	440
State Express 555	248	Paquet rigide de 20 cigarettes	230	10	240
Player's (N.C.)	249	Paquet de 20 cigarettes.	220	10	230
First Lord	250	Paquet rigide de 20 cigarettes	200	10	210
Laurens 48 (bout filtre)	262	Paquet de 20 cigarettes.	135	10	145
Femina de Luxe	279	Boîte-carton de 20 cigarettes	210	10	220
Lucky Strike	283	Paquet de 20 cigarettes.	210	10	220
Camel	284	— — —	210	10	220
Chesterfield	285	— — —	210	10	220
Philip Morris	286	— — —	210	10	220
Pall Mall	288	— — —	220	10	230
Winston	289	Paquet rigide de 20 cigarettes	220	10	230
Parliament	290	— — —	220	10	230
Salem	291	Paquet de 20 cigarettes.	220	10	230
Minty	309	— — —	160	10	170

c) *Cigares*

Rialtos	247	Le cigare.	45	5	50
Reinas de Bock	430	— — —	170	5	175
Reinas extra finas	434	— — —	170	5	175
Vieil Anvers	445	— — —	105	5	110
Permanent	462	— — —	65	5	70
Favoriet	463	— — —	50	5	55
Panther Mignon	464	— — —	37	5	42
Panther Corona	466	— — —	70	5	75
Quo Vadis	468	— — —	55	5	60
Excellentes	470	— — —	70	5	75
Corona de Oro	475	— — —	75	5	80
After Dinner	476	— — —	80	5	85
Gold Habana	481	— — —	35	5	40
Demi Toscan Italien	490	— — —	20	5	25
Toscani Italien	491	— — —	35	5	40
Talvis	495	— — —	40	5	45

d) *Allumettes*

Allumettes pochettes	40	La pochette.	3		3
Allumettes bois	645	La boîte.	7		7

PRODUITS	N° de la Nomenclature	UNITE DE VENTE	VALEUR	CONTRIBUTION	PRIX
			du produit monopolisé (en millimes)	exceptionnelle à la Défense Nationale	de vente aux consommateurs (en millimes)
			Millimes	Millimes	Millimes
e) Cartes à jouer					
I. Quadrilatos :					
Camoin	801	Le jeu de 40 cartes.	155	10	165
Bellafay (40)	804	— —	155	10	165
Brepols	805	— —	155	10	165
Altenburger	806	— —	155	10	165
Van Mierlo	808	— —	155	10	165
II. Piquets :					
Camoin ordinaire	811	Le jeu de 32 cartes.	130	10	140
Grimaud	816	— —	260	10	270
Mesmaeker 32	819	— —	170	10	180
Brepols	820	— —	170	10	180
III. Whists :					
Double Roon	851	Le jeu de 52 cartes.	610	10	620
Roussa (Whist)	852	— —	410	10	420
Caravan 52	861	— —	310	10	320

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

UNIVERSITE DE TUNIS

Décret N° 60-98 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant organisation de l'Université de Tunis.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 12 mai 1906 (19 rabia I 1324), portant règlement sur la Comptabilité publique;

Vu la loi N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), portant loi sur l'enseignement et notamment son article 26;

Vu la loi N° 60-1 du 12 mars 1960 (14 ramadan 1379), portant loi organique de Budget;

Vu la loi 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1960 (9 mois) et notamment son article 13.

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce,

Décrétons :

TITRE I

Organisation générale et buts

ARTICLE PREMIER. — L'Université de Tunis, érigée en établissement public par la loi sus-visée n° 60-2 du 31 mars 1960 (3 chaoual 1379), a notamment, les buts suivants :

a) Organiser et dispenser l'enseignement supérieur et assurer la formation des cadres supérieurs répondant aux besoins du pays;

b) Organiser et promouvoir la recherche scientifique, fondamentale et appliquée;

c) Réunir et conserver les instruments de la recherche de quelque ordre qu'ils soient.

d) Sauvegarder et promouvoir la culture nationale, en permettre l'épanouissement et aider à l'élaboration de ses formes les plus élevées dans les domaines des Sciences, des Techniques, des Lettres et des Arts;

e) Rechercher, rendre accessibles et conserver les éléments de cette culture, qu'ils aient trait au passé ou au présent, tels que monuments, œuvres d'arts ou littéraires ou scientifiques, littérature et arts populaires.

f) Etablir et organiser les relations interuniversitaires et culturelles avec d'autres pays en ce qui concerne l'enseignement et la recherche et, d'une façon générale, assurer toutes les relations culturelles et les échanges d'informations relatives à la recherche scientifique avec les organismes universitaires, scientifiques et culturels étrangers, nationaux ou internationaux.

ART. 2. — L'Université de Tunis, qui peut avoir des Sections ou des Centres dans d'autres points du territoire comprend les Facultés, les Ecoles Supérieures et les organismes suivants :

1° La Faculté des Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles;

2° La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines;

3° La Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques;

4° La Faculté de Médecine et de Pharmacie;

5° L'Ecole Normale Supérieure, à laquelle est rattaché un Centre National d'Etudes et de Formation Pédagogiques;

6° La Cité Universitaire;

7° Les organismes existants ou à créer qui poursuivent les buts définis par l'article 1^{er} ci-dessus, tels que les Instituts et Centres de Recherches Scientifiques, les Centres de Documentation, la Bibliothèque et l'Imprimerie Universitaires.

TITRE II

Du Recteur

Du Prorecteur et du Secrétaire Général de l'Université

ART. 3. — L'Université de Tunis est administrée par un Recteur, nommé par décret pris sur la proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Le Recteur de l'Université de Tunis doit être pourvu d'un doctorat ou de l'agrégation ou d'un titre reconnu équivalent. Il peut cependant être fait abstraction des titres, lorsqu'ils s'agit d'une personnalité d'un mérite unanimement reconnu.

Le Recteur doit avoir une expérience de l'Enseignement Supérieur, acquise par son appartenance pendant 3 ans au moins, comme professeur, chercheur ou administrateur, à des organismes dépendant de l'Université. Il doit être âgé de 40 ans au moins.

Le Recteur est désigné sur une liste de trois noms, établie par le Conseil de l'Université prévu à l'article 10 du présent décret. Pour la désignation du premier Recteur de l'Université de Tunis, cette disposition ne sera pas appliquée.

ART. 4. — Le Recteur représente l'Université en justice et dans tous les actes de la vie publique.

Il accepte les dons et legs conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

Il est chargé de la préparation et de l'exécution du budget conformément à la législation en vigueur.

Il dirige l'administration de l'Université et veille à l'observation des lois et règlements.

Il coordonne l'activité des diverses Facultés, Instituts, Ecoles et autres organismes de l'Université.

Il établit les plans de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les fait approuver par les Conseils compétents et veille à leur réalisation.

Il veille à l'exécution et à la réalisation des décisions et vœux du Conseil de l'Université et du Conseil de la Recherche Scientifique et de l'Enseignement Universitaire.

Il exerce les pouvoirs de police à l'intérieur de l'Université. Il a le droit d'avertissement, d'admonestation et de réprimande à l'égard de tous les étudiants de l'Université. Il peut déléguer le droit d'avertissement et d'admonestation, à l'exclusion du droit de réprimande, aux doyens et directeurs des principaux organismes de l'Université.

ART. 5. — Le Recteur est assisté par le Prorecteur et par le Secrétaire Général de l'Université.

ART. 6. — Le Prorecteur, qui doit être âgé de 35 ans au moins, est désigné dans les mêmes conditions que le Recteur.

ART. 7. — Le Prorecteur assiste et, éventuellement, supplée le Recteur dans toutes les attributions de celui-ci.

ART. 8. — Le Secrétaire Général de l'Université doit être un enseignant pourvu au moins d'une licence ou d'un titre équivalent, et avoir une expérience suffisante de l'Enseignement Universitaire et des problèmes administratifs. Il est nommé par décret sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, le Recteur préalablement consulté.

ART. 9. — Le Secrétaire Général dirige les services administratifs, économiques et financiers de l'Université, auprès desquels il est le représentant direct du Recteur. Celui-ci peut lui déléguer, par une décision écrite, l'exercice de ses attributions administratives, économiques et financières.

TITRE III

Des conseils de l'Université et de la recherche scientifique

ART. 10. — Le Recteur est assisté, dans l'administration de l'Université, d'un « Conseil de l'Université » présidé par lui et comprenant :

1° Le Prorecteur de l'Université, Vice-Président et le Secrétaire Général de l'Université, Secrétaire du Conseil.

2° Les Doyens, Directeurs et Présidents des Facultés, Instituts, Ecoles Supérieures et Centres de Recherches rattachés à l'Université.

3° L'Inspecteur Général de l'Instruction Publique.

4° Des Professeurs et des Chercheurs appartenant à chacun de ces organismes et élus par leurs collègues pour une période de trois ans renouvelable.

5° Des représentants des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Justice, aux Finances et au Commerce, à l'Agriculture, à l'Industrie et aux Transports, à la Santé Publique et aux Affaires Sociales, aux Travaux Publics et à l'Habitat, à raison d'un représentant pour chacun de ces Secrétariats d'Etat.

6° Quatre représentants des professions libérales, de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce désignés pour une période de 3 ans renouvelable par décret, sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale.

Le nombre de professeurs et de chercheurs visés à l'alinéa 4 du présent article doit être au moins égal à celui de l'ensemble des membres du Conseil visés par les deux derniers alinéas. La répartition de cette représentation entre les différents organismes de recherche et d'enseignement sera fixée tous les 3 ans par un arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, pris sur proposition du Recteur.

ART. 11. — Le Conseil de l'Université se réunit au moins une fois par an :

— Il examine et approuve le rapport d'activité de l'Université. Il émet des avis quant au perfectionnement scientifique des différents organismes rattachés à l'Université et à la coordination de leur activité;

— Il arrête chaque année le budget de l'Université et, en cours de gestion, les modifications jugées nécessaires dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessous.

— Il est habilité pour accepter ou rejeter les dons et legs non soumis à conditions, charges ou affectations immobilières et ne donnant pas lieu à réclamations des familles ; le Recteur peut les recevoir provisoirement en attendant la décision du Conseil de l'Université. Dans tous les autres cas, les dons et legs ne peuvent être acceptés que par décret.

ART. 12. — Les trois premières catégories des membres du Conseil de l'Université forment la section permanente de ce Conseil. La section permanente du Conseil de l'Université assiste le Recteur dans l'organisation des études et de la recherche. Elle établit la liste d'aptitude à l'enseignement et, éventuellement aux autres fonctions relevant de l'Université. Elle tient lieu de commission d'avancement pour tout le personnel enseignant ou de recherche de l'Université. Elle exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel enseignant ou de recherche, et sur les étudiants de l'Université; dans ce dernier cas, elle s'adjoint un représentant de l'organisation la plus représentative des étudiants, avec voix délibérante.

L'accord de cette section permanente est nécessaire pour tout contrôle qui serait exercé sur les activités de recherche ou d'enseignement des membres de l'Université et pour toute injonction qui leur serait faite ou contrainte qui serait exercée sur eux.

ART. 13. — Le Conseil de la recherche scientifique et de l'enseignement universitaire est formé par les membres de la section permanente du Conseil de l'Université auxquels se joignent cinq représentants élus des Directeurs de recherche et des Maîtres de recherche exerçant dans les Instituts de recherche de l'Université. Tant que le nombre des Directeurs et Maîtres de recherche n'aura pas atteint le double de celui des délégués à élire, ceux-ci seront désignés dans les limites des possibilités, par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, pris sur proposition du Recteur de l'Université.

Par ailleurs, le Conseil de recherche scientifique et de l'Enseignement Universitaire peut s'adjoindre dans l'étude de certaines questions, et avec uniquement voix consultative, un ou plusieurs experts appartenant ou non aux cadres de l'Université.

ART. 14. — Le Conseil de la recherche scientifique et de l'Enseignement Universitaire est consulté pour toutes les questions relatives à la recherche scientifique ou à la coordination de l'enseignement et de la recherche.

Il peut, par ailleurs, formuler des vœux et des propositions.

Il se réunit une fois au moins par année, à l'initiative du Recteur et examine l'ordre du jour préparé par celui-ci. Cet ordre du jour comporte obligatoirement l'examen d'un rapport sur les activités des instituts et centres de recherche relevant de l'Université.

Le Conseil peut tenir d'autres réunions sur convocation du Recteur ou si le tiers au moins de ses membres en font la demande écrite.

TITRE IV

Des facultés

Des doyens et des assemblées de facultés

ART. 15. — Les facultés mentionnées à l'article 2 ont pour rôle de dispenser un enseignement supérieur et de coopérer à la recherche scientifique dans leurs domaines respectifs.

Les titres que délivrent ces facultés et l'organisation des enseignements qui préparent à ces titres font l'objet de textes particuliers.

Ces facultés peuvent, en outre, accueillir des enseignements et préparer à des diplômes étrangers, conformément aux accords interuniversitaires qui interviendraient à cet effet et aux dispositions légales.

ART. 16. — Le personnel enseignant et de recherche qui y exerce est régi par le statut du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui fera l'objet de textes particuliers.

ART. 17. — Le fonctionnement de la Cité Universitaire et des Instituts, Centres et Organismes prévus par le dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, fera l'objet de textes particuliers.

ART. 18. — Les Facultés sont dirigées par des Doyens assistés chacun d'une Assemblée de Faculté, conformément aux articles ci-dessous.

Les Ecoles et Instituts sont dirigés par des Directeurs, conformément à leurs statuts particuliers.

ART. 19. — Le Doyen est nommé pour une durée de 3 années renouvelable par décret, pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale. Il est choisi parmi les professeurs titulaires tunisiens, sur deux listes de deux candidats présentées, l'une par l'Assemblée de la Faculté, l'autre par la section permanente du Conseil de l'Université.

ART. 20. — Tant que les conditions de titres et de nationalité prévus pour la désignation des Doyens ne sont pas remplies, les Facultés seront dirigées par des Directeurs d'Etudes désignés par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, sur proposition du Recteur.

ART. 21. — L'Assemblée de la Faculté se compose de :
— membres de droit : tous les professeurs titulaires de chaire;

— membres élus : quatre maîtres de conférences et deux chefs de travaux ou assistants, tous élus par leurs pairs respectifs.

ART. 22. — L'Assemblée de la Faculté se réunit sur la convocation du Doyen. Le Doyen est tenu de la convoquer sur la demande écrite du tiers des membres. La demande doit énoncer l'objet de la réunion.

L'Assemblée nomme son Secrétaire et fait son règlement intérieur.

Tout membre de l'Assemblée a le droit d'émettre des vœux sur les questions qui se rattachent à l'ordre d'études auquel appartient la Faculté. Les vœux sont remis en séance, par écrit, au Président; il en est donné lecture, et, dans la séance suivante, l'Assemblée décide, s'il y a lieu, de délibérer.

Il est tenu procès-verbal des délibérations de l'Assemblée sur un registre coté et parafé par le Doyen et le Secrétaire. Le Recteur peut toujours obtenir communication et copie des procès-verbaux.

ART. 23. — L'Assemblée de la Faculté délibère sur toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement de la Faculté, notamment sur les programmes des cours et conférences, la distribution des enseignements et sur toutes les questions qui lui sont renvoyées par le Conseil de l'Université.

TITRE V

Des inscriptions et des auditeurs

ART. 24. — Tous les étudiants de l'Université doivent prendre une inscription au début de chaque année universitaire.

A cet effet, il est tenu dans chaque Faculté, Ecole ou Institut, un registre d'inscription sur lequel sont portés, sous des numéros distincts, les nom et prénoms de chaque étudiant, les date et lieu de sa naissance, son domicile personnel et celui de ses parents ou tuteurs, l'ordre d'études qu'il poursuit et l'examen qu'il compte présenter.

ART. 25. — Au début de chaque année, les Doyens ou Directeurs des Facultés, Ecoles et Instituts font connaître la date d'ouverture et de clôture des registres d'inscription.

ART. 26. — Les inscriptions sont personnelles. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers.

Les étudiants qui prennent leur première inscription doivent fournir :

1° Un acte de naissance.

2° L'autorisation de leur père ou tuteur, s'ils sont mineurs.

3° Leurs diplômes ou une copie certifiée conforme de ces diplômes.

4° Une note indiquant leurs études antérieures et l'ordre d'études qu'ils poursuivent.

ART. 27. — Il est constitué pour chaque étudiant inscrit un dossier contenant :

1° Les pièces en vue de l'inscription;

2° Un relevé avec dates à l'appui de la scolarité de l'étudiant : inscriptions, examens, notes et résultats des examens, travaux pratiques, stages, etc...

3° S'il y a lieu, la mention des peines disciplinaires encourues avec les motifs des décisions.

ART. 28. — Le registre des inscriptions est tenu sans blancs ni lacunes. Il est clos aux dates réglementaires par le Doyen ou Directeur et visé ensuite par le Recteur ou son délégué.

ART. 29. — Tout étudiant inscrit doit se faire délivrer un livret universitaire qui portera mention des études déjà faites ou entreprises et des diplômes obtenus, ainsi que des inscriptions prises. Ce livret, comme la carte d'étudiant qui sera délivrée en même temps, sont rigoureusement personnels.

ART. 30. — Les cours, qu'une décision du Doyen ou du Directeur de la Faculté, Ecole ou Institut n'a pas réservés aux seuls étudiants, sont ouverts aux personnes qui désirent les suivre.

Toutefois, quand le bon ordre l'exige, cette liberté peut être suspendue pour les personnes non munies de cartes d'auditeurs.

ART. 31. — Les personnes qui désirent obtenir des cartes d'auditeurs sont tenues de faire connaître par écrit, au secrétariat de la Faculté, Ecole ou Institut, leur nom, prénoms, profession et domicile, avec indication des cours qu'elles se proposent de suivre. Le Doyen ou Directeur peut les inviter à justifier de leur identité.

Les cartes d'auditeurs sont délivrées gratuitement. Elles sont rigoureusement personnelles et ne sont valables que pour l'année scolaire et pour les cours qu'elles désignent.

ART. 32. — Par mesure d'ordre, le Doyen ou Directeur peut toujours refuser une carte d'auditeur ou annuler une carte délivrée. En aucun cas, le refus ou l'annulation d'une carte ne peut être fondé sur les opinions religieuses, politiques, philosophiques ou culturelles de l'intéressé.

ART. 33. — Toute personne présente dans l'intérieur ou dans les dépendances de la Faculté, Ecole ou Institut peut être requise, soit de justifier de son identité, soit de présenter sa carte d'étudiant ou d'auditeur. En cas de refus, il peut lui être interdit de séjourner dans la Faculté, Ecole ou Institut.

ART. 34. — Par mesure d'ordre, le Doyen ou Directeur peut ordonner la production des cartes à l'entrée de l'établissement ou de la salle de cours.

TITRE VI

De la police des établissements universitaires et de la discipline

ART. 35. — Hors les cas de flagrant délit, d'incendie ou de secours réclamés de l'intérieur de l'Université, aucun officier de police ou de Justice ne pourra s'introduire pour constater un corps de délit ou pour l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt contre un membre ou un étudiant de l'Université, s'il n'en a l'autorisation spéciale et par écrit du Procureur de la République ou de l'un de ses substituts.

Dans ce cas, le Recteur doit être informé et la procédure à suivre sera, autant que possible, arrêtée avec lui ou avec son délégué.

ART. 36. — Les délits et crimes commis dans les locaux de l'Université, dans la mesure où ils relèvent du droit commun, sont du ressort des tribunaux.

L'action disciplinaire exercée devant le Conseil de l'Université, telle qu'elle est définie dans les articles ci-dessous, est indépendante de l'action des tribunaux et n'éteint pas celle-ci.

ART. 37. — Relèvent de la juridiction du Conseil de l'Université (section permanente) :

- 1° les étudiants inscrits dans une Ecole, Faculté ou Institut;
- 2° les candidats aux examens de l'enseignement supérieur, pour toute faute commise au cours ou à l'occasion d'un examen;
- 3° les personnes auxquelles peut être imputée une faute commise, au cours ou à l'occasion, soit d'une demande d'inscription dans un des établissements de l'Université, soit des examens prévus à l'alinéa précédent.

ART. 38. — Les sanctions qui peuvent être prononcées par le Conseil de l'Université (section permanente) sont :

- 1° la réprimande ou blâme;
- 2° l'interdiction temporaire de prendre des inscriptions et de subir des examens, quels qu'ils soient;
- 3° l'exclusion temporaire de tous les établissements universitaires et d'enseignement publics et privés;
- 4° l'exclusion perpétuelle de tous les établissements universitaires et d'enseignement publics et privés, assortie de l'interdiction perpétuelle de subir des examens.

ART. 39. — Le Recteur peut prononcer lui-même, sur le rapport du Doyen ou du Directeur, et sans recours, la peine de la réprimande ou blâme.

Les intéressés doivent toujours être appelés par lui et entendus, s'ils se présentent.

En outre, par mesure administrative, le Recteur peut interdire l'accès des bâtiments de l'Université à tout contrevenant déféré au Conseil jusqu'au jour de sa comparution devant le Conseil.

ART. 40. — Appel peut être interjeté par le Recteur ou par l'inculpé ou par les deux, d'une décision du Conseil de l'Université (section permanente), dans un délai de quinze jours après la notification de cette décision.

En cas d'appel de l'inculpé, le Recteur dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour interjeter l'appel. Ce délai court du jour où la déclaration d'appel de l'intéressé a été communiquée au Recteur.

L'appel des décisions du Conseil de l'Université (section permanente) a lieu auprès du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale qui confirme la décision ou renvoie devant le Conseil. La décision de celui-ci, siégeant en juridiction d'appel, est sans recours.

ART. 41. — En cas de désordres graves, un cours peut être suspendu par le Recteur, après avis du Doyen ou du Directeur.

Une Faculté, Ecole ou Institut peut être fermé temporairement par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, après avis du Recteur. La section permanente du Conseil de l'Université doit être consultée dans un délai maximum de 15 jours.

La mesure peut être restreinte aux enseignements et travaux pratiques correspondant à un ordre déterminé d'études.

Pendant la durée de la fermeture, tous les actes scolaires sont suspendus et les étudiants ne peuvent prendre d'inscription, ni subir d'examen.

ART. 42. — Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise, soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de l'examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle; la nullité de l'examen est prononcée par le jury. Dans les autres cas, l'annulation

est prononcée par le Conseil de l'Université (section permanente).

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de l'Université (section permanente).

TITRE VII

Corps enseignant - Année universitaire

ART. 43. — Le statut du corps enseignant et des chercheurs exerçant dans les Facultés, Ecoles et Instituts relevant de l'Université, fera l'objet de textes statutaires particuliers.

ART. 44. — L'année universitaire commence le 1^{er} octobre et se termine le 30 juin. Les examens sont inclus dans cette période.

TITRE VIII

Dispositions financières

ART. 45. — L'enseignement supérieur est gratuit. Il n'est pas perçu de droit d'inscription ou d'immatriculation.

Peuvent seulement figurer dans les recettes de l'Université les versements correspondants des frais autres que ceux de l'enregistrement, tels que les frais d'assurance ou de réassurance, de bibliothèque et de laboratoire, ou les droits d'examen; le montant de ces frais ou droits est fixé par le Conseil de l'Université.

Les ressources de l'Université sont constituées :

- 1° par les versements définis à l'alinéa précédent;
- 2° par les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales ou les autres organismes publics;
- 3° par les dons et legs;
- 4° par les revenus des biens acquis par les moyens définis dans les trois alinéas précédents.

ART. 46. — Les biens et ressources de l'Université sont gérés par le Recteur qui en réfère au Conseil de l'Université selon les modalités définies par l'article 11 ci-dessus.

Le budget de l'Université est présenté à l'approbation de l'Assemblée Nationale dans les mêmes conditions que les budgets des établissements publics, rattachés pour ordre au Budget de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 60-1 du 12 mars 1960 (14 ramadan 1379), portant loi organique de Budget.

Les modifications du budget de l'Université en cours de gestion sont soumises par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale à l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Finances et au Commerce.

La gestion budgétaire et comptable de l'Université est tenue conformément à la législation en vigueur sur la comptabilité publique.

ART. 47. — Les Secrétaires d'Etat à l'Education Nationale et aux Finances et au Commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, et qui prend effet, à compter du 1^{er} octobre 1959.

Fait à Tunis, le 31 mars 1960 (3 chaoual 1379).

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA.

EN VENTE :

	PRIX
Conventions Franco-Tunisiennes du 3 juin 1955..	1 Dinar.
Code de la Nationalité Tunisienne.....	0 D, 060
Régime de Prévoyance.....	0 D, 250
Abolition des Habous 1957.....	0 D, 050
Abolition des Habous 1958.....	0 D, 015
Loi Municipale.....	0 D, 060
Loi Electorale.....	0 D, 050
Statut de la Fonction Publique.....	0 D, 075
Régime des Pensions Civiles et Militaires.....	0 D, 075

	PRIX
Tableau de Concordance des Années Hégriennes et Grégoriennes.....	1 Dinar.
Le Nouveau Tarif des Douanes.....	1 Dinar
Rectificatif au Nouveau Tarif des Douanes....	0 D, 020
Recensement général de la population 1956.....	0 D, 450
Table des Matières Année 1957.....	0 D, 100
Table Chronologique 1958 (1 ^{er} semestre).....	0 D, 060
Indemnités des personnels de l'Etat et des Com- munes.....	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale.....	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus).